

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 713/2542	นาย บัญญัติ เซาวัน เจริญ	โจทก์
	บริษัท สวน กิตติ จำกัด	จำเลย
	จำเลยร่วม	จำเลย
	นาย แก้ว โกชิน โดยนายวิชัย โกชิน	จำเลย
	ผู้ เข้า เป็น คู่ความ แทน	จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 248 วรรคหนึ่ง

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยบุกรุกเข้ามาปลูกต้นยูคาลิปตัสในที่ดินของโจทก์ด้านทิศตะวันออกเนื้อที่ประมาณ 2 ไร่และด้านทิศใต้อีกประมาณ 2 งาน ขอให้ขับไล่และใช้ค่าเสียหายจำเลยให้การว่า ที่ดินเป็นของจำเลย ศาลชั้นต้นฟังว่าที่ดินพิพาทเป็นของจำเลย พิพากษายกฟ้องโจทก์ โจทก์อุทธรณ์ศาลอุทธรณ์ฟังว่า ที่ดินพิพาทเป็นของโจทก์พิพากษาให้ขับไล่จำเลยและให้จำเลยชดเชยค่าเสียหายแก่โจทก์ปีละ 600 บาท จำเลยฎีกาว่า ที่ดินพิพาทเป็นของจำเลยและโจทก์ไม่ได้รับความเสียหายเป็นฎีกาโต้เถียงดุลพินิจของศาลอุทธรณ์ในการรับฟังพยานหลักฐานเป็นฎีกาในข้อเท็จจริงเมื่อราคาที่ดินพิพาทคือทุนทรัพย์ชั้นฎีกามีเพียง 101,500 บาทจึงต้องห้ามฎีกาในข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 248 วรรคหนึ่ง

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นเจ้าของที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3) เลขที่ 195 เนื้อที่ 38 ไร่ 2 งาน 40 ตารางวา เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2533

จำเลยบุกรุกเข้าไปปลูกต้นยูคาลิปตัสในที่ดินของโจทก์ด้านทิศตะวันออกเป็นเนื้อที่ประมาณ 2 ไร่ ต่อมาวันที่ 9 มิถุนายน 2534 จำเลยบุกรุกเข้ามาปลูกต้นยูคาลิปตัสในที่ดินของโจทก์ด้านทิศใต้ อีก 2 งานทำให้โจทก์เสียหายหากให้บุคคลอื่นเช่าจะได้ค่าเช่าไร่ละ 200 บาท ขอให้ขับไล่จำเลยและบริวารออกไปจากที่ดินของโจทก์ตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3) เลขที่ 195 ให้จำเลยชดเชยค่าเสียหาย 600 บาท แก่โจทก์ พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ในต้นเงินดังกล่าว นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ และค่าเสียหายปีละ 600 บาท นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจำเลยจะออกไปจากที่ดินของโจทก์ กับให้จำเลยรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและพืชไร่ต่าง ๆ และส่งมอบที่ดินในสภาพเรียบร้อยคืนแก่โจทก์

จำเลยให้การว่า เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2532 จำเลยซื้อที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3) เลขที่ 83 หมู่ที่ 9 ตำบลหัวหว้า อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรีมาจากนายแก้ว โกชิน จำเลยไม่เคยบุกรุกที่ดินของโจทก์และโจทก์ไม่เสียหาย ขอให้ยกฟ้อง

จำเลยยื่นคำร้องขอให้ศาลหมายเรียกนายแก้ว โกชินเข้ามาเป็นจำเลยร่วม ศาลชั้นต้นมีคำสั่งอนุญาต

จำเลยร่วมให้การว่า จำเลยร่วมได้ซื้อที่ดินพิพาทจากนายเหียง ด่านดี ต่อมาได้ขายที่ดินพิพาทให้แก่จำเลยโจทก์ไม่ใช่เจ้าของที่ดินพิพาท ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ระหว่างพิจารณา จำเลยร่วมถึงแก่ความตาย ศาลอุทธรณ์ภาค 1 อนุญาตให้นายวิชัย โกชิน ทายาทเข้าเป็นคู่ความแทน

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษากลับ ให้จำเลยและบริวารออกจากที่ดินพิพาท และ รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและพืชไร่ที่อยู่บนที่ดินพิพาทแล้วส่งมอบคืนแก่โจทก์ในสภาพ เรียบร้อย ให้จำเลยชดใช้ค่าเสียหายปีละ 600 บาท แก่โจทก์นับแต่วันฟ้องจนกว่า จำเลยจะออกจากที่ดินพิพาท

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีนี้โจทก์ฟ้องว่า จำเลยบุกรุกเข้ามาปลูกต้นยูคาลิปตัสใน ที่ดินของโจทก์ด้านทิศตะวันออกเนื้อที่ประมาณ 2 ไร่ และด้านทิศใต้ อีกประมาณ 2 งาน ทำให้โจทก์เสียหายขอให้ขับไล่จำเลยและให้จำเลยชดใช้ค่าเสียหาย 600 บาท แก่ โจทก์และค่าเสียหายอีกปีละ 600 บาท ด้วย จำเลยให้การว่าที่ดินที่โจทก์อ้างว่า จำเลยบุกรุกนั้นเป็นที่ดินของจำเลย โจทก์จึงไม่เสียหายศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วฟังว่า ที่ดินพิพาทเป็นของจำเลยพิพากษายกฟ้องโจทก์ โจทก์อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์ภาค 1 ฟังว่าที่ดินพิพาทเป็นของโจทก์และโจทก์ได้รับความเสียหายพิพากษาให้ขับไล่จำเลย และให้จำเลยชดใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์ปีละ 600 บาทนับแต่วันฟ้องจนกว่าจำเลยจะ ออกจากที่ดินพิพาท จำเลยฎีกาว่าที่ดินพิพาทเป็นของจำเลยและโจทก์ไม่ได้รับความ เสียหายซึ่งเป็นฎีกาโต้เถียงดุลพินิจของศาลอุทธรณ์ภาค 1 ในการรับฟังพยานหลัก ฐานว่าที่ดินพิพาทเป็นของโจทก์ และโจทก์ได้รับความเสียหายหรือไม่ อันเป็นข้อเท็จ จจริง เมื่อราคาที่ดินพิพาทคือทุนทรัพย์ชั้นฎีกามีเพียง 101,500 บาท และให้ชดใช้ค่าเสีย หายเพียงปีละ 600 บาท แล้ว จึงเป็นฎีกาที่ต้องห้ามฎีกาในข้อเท็จจริงตามประมวล กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 248 วรรคหนึ่ง คำสั่งของศาลชั้นต้นที่ให้รับ ฎีกาของจำเลยจึงไม่ชอบ ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัยให้

พิพากษาให้ยกฎีกาของจำเลย คืบค่าขึ้นศาลชั้นฎีกาทั้งหมดให้จำเลย

(อธิราช มณีภาค-ไพศาล เจริญวุฒิ-พินิจ เพชรรุ่ง)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ